

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6129/2537

นาย จรูญ ประมวล วงศ์
นาย บุญ ชิต เมฆ ทอง

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 537

ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรคสอง

โจทก์มิได้ฟ้องขอให้บังคับจำเลยโดยอาศัยสัญญาเช่า แต่ฟ้องขับไล่เนื่องจากจำเลยเข้าไปอยู่ในที่ดินพิพาทโดยไม่มีสิทธิฟ้องโจทก์จึงไม่ต้องระบुरายละเอียดว่าจำเลยเช่าที่ดินส่วนไหนของที่ดินโจทก์ ที่ดินที่เช่ามีจำนวนเท่าใด ทำสัญญาเช่ากันหรือไม่และคิดค่าเช่าเท่าใด ทั้งจำเลยก็ให้การต่อสู้ว่าไม่เคยเช่าที่ดินจากโจทก์ ที่ดินที่จำเลยปลูกโรงเรือนเป็นที่สาธารณะ แสดงว่าจำเลยทราบแล้วว่าที่ดินพิพาทอยู่บริเวณใดของที่ดินโจทก์ ฟ้องโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ให้จำเลยเช่าที่ดินบางส่วนของโฉนดเลขที่ 1282 ของโจทก์แล้วจำเลยได้ปลูกโรงเรือนในที่ดินนั้นเพื่อทำเป็นบ่อนการพนันสลับ ต่อมาจำเลยเลิกกิจการและไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับที่ดินของโจทก์อีก โจทก์นำที่ดินบริเวณดังกล่าวไปให้ผู้อื่นเช่า แต่จำเลยคัดค้าน ทำให้ผู้อื่นเลิกเช่าและจำเลยเข้าไปอยู่โรงเรือนเดิมแทน โดยโจทก์ไม่ยินยอม ขอให้บังคับจำเลยและบริวารรื้อถอนและขนย้ายสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินของโจทก์พร้อมทั้งขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากที่ดินแล้วส่ง

มอบที่ดินพิพาทคืนโจทก์ในสภาพเรียบร้อย ให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายเดือนละ 400 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะออกจากที่ดินของโจทก์

จำเลยให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม เนื่องจากไม่แจ้งว่าจำเลยเช่าที่ดินส่วนไหน ค่าเช่าเท่าไร การเช่ามีข้อตกลงกันอย่างไรและมีเอกสารการเช่าหรือไม่ จำเลยไม่เคยเช่าที่ดินจากโจทก์ ที่ดินที่จำเลยปลูกสร้างโรงเรือนเป็นที่สาธารณะ โจทก์เสียหายไม่เกินเดือนละ 100 บาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ให้จำเลยและบริวารรื้อถอนขนย้ายสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินของโจทก์โฉนดเลขที่ 1282 กับให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 200 บาท นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะออกจากที่ดินของโจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามฟ้องโจทก์เป็นเรื่องกล่าวหาว่าจำเลยเคยเช่าที่ดินพิพาทจากโจทก์และปลูกโรงเรือนไว้ ต่อมาจำเลยออกจากที่ดินพิพาทไป ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องอีก แต่ภายหลังจำเลยกลับเข้าไปอยู่ในโรงเรือนเดิมโดยโจทก์ไม่ได้ยินยอม ขอให้บังคับจำเลยกับบริวารรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและออกไปจากที่ดินพิพาท เห็นว่า โจทก์มิได้ฟ้องขอให้บังคับจำเลยโดยอาศัยข้อสัญญาเช่าที่ดินพิพาท แต่เป็นการฟ้องขับไล่เนื่องจากจำเลยเข้าไปอยู่ในที่ดินพิพาทโดยไม่มีสิทธิฟ้องโจทก์จึงไม่ต้องระบุนายละเอียดยว่าจำเลยเช่าที่ดินส่วนไหนของที่ดินโจทก์ ที่ดินที่เช่ามีจำนวนเท่าใด ทำสัญญาเช่ากันหรือไม่และคิดค่าเช่ากันเท่าใด ทั้งจำเลยเองก็ให้การต่อสู้ว่าไม่เคยเช่าที่ดินจากโจทก์และที่ดินที่จำเลยปลูกโรงเรือนเป็นที่สาธารณะแสดงว่าจำเลยทราบ

แล้วว่า ที่ดินพิพาทอยู่บริเวณใดของที่ดินโจทก์ฟ้องโจทก์ได้แสดงโดยแจ้งชัดซึ่ง
สภาพแห่งข้อหาของโจทก์ ทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นนั้นและคำขอ
บังคับแล้ว ฟ้องโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม

พิพากษายืน

(จเร อำนวยการพัฒนา-อรุณ น้าประเสริฐ-อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>